

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1211/2536

บริษัท สยาม พัฒนา ฟิล์ม จำกัด
นาย ธนู จง เลิศ จรรยา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 219

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 1 เดือนศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าจำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 1 เดือนและปรับ 2,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปีเป็นการแก้ไขมาก แต่ที่ศาลอุทธรณ์ลงโทษปรับ 2,000 บาท และรอการลงโทษจำคุกไว้นั้น ไม่เป็นการเพิ่มเติมโทษ จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันโฆษณาข้อความอันเป็นเท็จหมิ่นประมาทโจทก์ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326, 328, 83, 90

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูลเฉพาะจำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้ประทับฟ้อง จำเลยอื่นให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 3 มีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 328 ลงโทษจำคุก 1 เดือน

โจทก์และจำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 1 เดือน และปรับ
2,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 มี
กำหนด 2 ปี

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 1
เดือน ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 1 เดือน และปรับ
2,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี เป็นการแก้ไขมาก แต่ที่ศาล
อุทธรณ์พิพากษาให้ลงโทษปรับจำเลยที่ 3 อีกสถานหนึ่งและรอการลงโทษจำคุกนั้น
มิใช่เป็นการเพิ่มเติมโทษ คดีจึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219

พิพากษายกฎีกาจำเลยที่ 3

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-วิทวัส อยู่วัฒนา-สุเมธ อุปนิสากร)

แหล่งที่มา

แผนก

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ